

מסורת הש"ס

(א) [מאכל] עד אלא ברוח
 נראה חיותה; (ב) בעבור
 (ג) [על דאם] קאמערן;
 (ד) [על מנהל] ארץ [במבוא]
 עמא. בי"ב קול לעיל מנ:;
 (ה) י"א קל במתה ואין
 לעפרן; (ו) י"א לא נתח,
 (ז) י"א לא נתח, (ח) י"א
 בעבא הדבר לפני מנחם;
 (ט) גיטין ק. ו' זכס; (י)
 חולין קכ"ז. (י"א) [על חזר
 ד"ה בדבר]; (י"ב) [לקמן כאן];
 (י"ג) [על מנחם]; (י"ד) [על
 אנה, ירוש' ק. ס"א ואין
 (י"ה) [על כר פפא];

הגהות הב"ח

[illegible]

מוסף רש"י

[illegible]

פירוש הרא"ש

והבאר שבאמצע הדרך.
שצין צבל לארץ
ישראל ומלאוהו עולי
גולה: הרחבה והשווקים.
שצעיר: והתיבה. שטמין
צה ספרים: והספרים.
שקנאוס צני העיר ללמוד
צהס: והכותב חלקו

[illegible]

שֶׁלֶךְ אֵלָּא שְׁתֵּהָא אַתָּה וְאַבְדִּי אוֹכְלִין וְשׁוֹתִין וּמִתָּה
 תְּחִלּוּי בְּרֵאשׁוֹ ^א וְ^ב אָמְרוּ חֲכָמִים יֵכֶל מִתְּנָה שְׂאִינָה
 מִמְּקוֹדֶשֶׁת אֵינָה מִתְּנָה: **גַּמ'** מַעֲשֵׂה לְסַתּוֹר חֲסוֹר
 וְיָאָם הוֹכִיחַ סוּפּוֹ עַל תְּחִילְתּוֹ אֲסוֹר וּמַעֲשֵׂה גַמִּי בִּי
 סוּפּוֹ מוֹכִיחַ עַל תְּחִילְתּוֹ אָמַר רַבָּא לֹא שֵׁנו אֵלָּא דֵּא
 אֵלָּא כְּדִי שִׁיבָא אַבָּא אַבְל א"ל שִׁיְהוּ לַפִּנְדִּי שִׁיבָא א
 לִישְׁנָא אַחְרִינָא אָמְרִין לֵה אָמַר רַבָּא לֹא תִימָא טַעְמָא
 דְּאֲסוֹר אַבְל א"ל הֵן לַפִּנְדִּי שִׁיבָא אַבָּא וְיֹאכֵל מִי
 לִיָּה הֵן לַפִּנְדִּי יָבָא אַבָּא וְיֹאכֵל אֲסוֹר מֵאֵי טַעְמָא

לדמנתי דקתני כל מתנה שאינה שאם הקדישה אינה מקודשת וכו' ולא כל מתנה שאינה כלום כזו שהיא בהעברה שאם הקדישה אינה מקדשת וכו' ונתן מתנה על מנת שלא יקדישה כיני מתניתא כל מתנה **גב' ומה פתקין**. שלא יהי אסורין: **מעשה לספור**. לא לספור כיון דמיערקא תנא שרי הדי מיימי בעזלד דלסור דלאורימה וכו' **פסולא**. שהוכיח סוף דבריו על תחלתן שאין אלא העברה ופסולא אמר בפירוש אע"פ שהענין מוכיח בעצמו דלא יהי ליה אלא **הוינן לפניו**. דהוי תנאי גמור אבל אי"ל ויבא אבא מדמנך הוא **הוינן ודלמארינן** בפיו"ט (פ"ה ב) דהוא דלמור הבו ד' מאה וזו' פלגיאני **הא לא נקיב**: ל"א אחרת וכן אמר רבא **אי סימא טעמי** דאל"ל וינן **לפסולא**. דהי דאחרת ויבא אבא תנאי הוא הכא שטעמי משום דכאן **הוינן** דמאי דלמור ויבא אבא לתנאי גמור קאמר. מיהו כן כיון דבשעת מתנה לא אמר מידי. אבל הרב רבינו משה בר מיימון

שהבורח לנשיא אין צורך לזכות. מפני כבודו של הנשיא תקנו שיקנה בלא קנין נדבך (דף מה). קמ"י היה מהלך בדבר והלאה קא שמענו לן דלפנינו בעיר אס חזן וז' מה יחלם וז' אס הקדיש איהו מקדשת איהו ממנה וז' ספרים גרמי אס הקדיש מקדשת איהו וז' הקדיש מקדשת איהו ממנה: ג' א"מ. ביחב"ם. המדור חזן וז' סמנדר כחז' איהו לנשיא: דש' ודבר מיימי שניבא דלאסור: ואם הוכיח סופר על יחידותיו. שלא יהיה ממנה גמורה נפוך שיבא אבא. מדוערעו הוא דא"ל: מלה הדבר וז' הוא נעוק פנים לנאש שיחלם ענני וז' הכל ש'.

השותפין פרק חמישי נדרים

ר"ן

מה.

ואתאסורין בדבר של אוסה העיר. שהם דרים בה מפני שאין לאנשי
העיר אחרת חלק בהן שהרי יבולין למכרן ו' טובי העיר במעמד
להן כשזפתין שאסורין זה על זה: והסיבה. שנותנין
לקרות והספרים שקורין בהן: והכוונת חלקו לנשיא.

מפרש בגמרא דה"ק מה תקנו
יכתבו חלקן לנשיא דבה"ק שרי כדמנ"ק
ותון לאחר משום מתנה והלא מותר
בה: **שפסוק לנשיא אין צריך**
לנות. ש"פ שכתב לו שטר ממנה
קנה אע"פ שלא זכה אדם בשבילו
משום דיפה כח הנשיא: ולא דבר
נשיא אלא צוהו. שאין אדם סומך
להקנות לאדם אחר דמספיקי שמה
יאסרו עליו ולפיכך הבו לכתוב לנשיא
שאין דרכו לאסור הנאמרו על הצריזות.
וקשה לו לרבנן דאמרי דאחד זה ואחד
זה כריכין לזכות אס כן מאי קמ"ל
מתני' אלא תנן לה מרי וזמני וטח לאחר
משום מתנה והלא מותר בן בשלמא
לרבי יהודה קא משמע לן דלינו צריך
לזכות אלא לרבנן מאי קמ"ל וגרסא
צעייז דקמ"ל דאע"ג דאין הלה מסתלק
ממה שזמן שעדיין משתמש ביהיכ"ר
כעמילה שרי ללא חימא הערמה
בשלמא היא ואסור ומתני' דקמני
ואסורין דדבר של אותה העיר רבנן
היא ולא רבי אליעזר בן יעקב כדאמר
לעיל דבית הכנסת כחצר שאין בה דין
חלוקה דמי הילכך כיון דאפסיקא
הילכתא לעיל כר' אליעזר בן יעקב
לימא למתני' ויש לתמוה על הרמב"ם
ז"ל שפסק בפ"ו מהלכות נדרים (ה')
ד ה' ו' כרבי אליעזר בן יעקב ופסק
נמי למתני' וכבר השיגו הרמב"ם ז"ל
בדלותיו היכי מוזי שטרא לבי מרי:
המודר הנאם העיר וכו'. הך
מתני' תנן לה בפירקין דלעיל (דף מג.)

וזה נתינת חקן אחת בשביל דבר
שנתחדש בה שאם הוכיח סופו על
תחלתו הערמה היו ואסור: וזהו
משיא אס צנו. מדיר היה משיא את
צנו: כל מתנה שאינה שמה הקדושה
אינה מקודשת אינה מקדשה
דנהי דמתנה על מנת להחזיר שמה
מתנה אע"ג דאם הקדישה אינה
מקודשת וכדאמרין בפרק יש נוטלין
(ב"ב קא:) דעל מנת שתחזירה לי
הקדישו אינו קדוש דמדי דחוי ליה
קאמר ליה שאני התם דמ"מ לשעתה
מתנה היא אבל מתנה זו של בית
חורין אפי' לשעתה אינה שמה שמתוכן
להקטנה לו כלל אלא שחקרה על שמו
כדי שיהא אצוי מותר בה והיינו לישראל
ההוא

וְיָזַל מִמֶּנָּה שֶׁשֶׁם הַקִּדִּישָׁה אֵינָה מְקוּדָשָׁת וְכִי מִשּׁוּם דִּמְחָה הִיא קָמָה
 וְאֵינָה מִתְנָה וְהִיא אֵינָה צִירוּשְׁלָנִי [סוֹפֵר] רַבִּי יִרְמְיָה בֵּינֵי וְכִי אֵין
 צִהֲעֵרְמָה שְׁאִינָה שֶׁשֶׁם הַקִּדִּישָׁה מֵהָאִי מְקוּדָשָׁת שֶׁנֶּהֱיָה מִמֶּנָּה:
 שֶׁאִמְרָה דִּהְבֵּא שְׁאֵין לְדַמֵּי לִיהִי וְהֵינן לִפְנֵין אֵלָּה הִיא פִּרְקִי
 אֶלמִיתִי מַעֲשֵׂה לְקַטְוִינָה לִמֵּי דִמְחָה בְּרִישָׁא: וְאִם הוּאִי מִסּוּף
 מִתְנָה צִית חֲרוּן דְּאִסְקִי לְמִילְתֵּיהּ וְאִמְרָה וְהֵינן לִפְנֵין אֵלָּל כֹּל
 בִּי הִיכִי לְגִיתֵהּ מוֹדֵר אִפִּיָּה הִוֵּא מִתְנָה: לֹא שֵׁנו אֵלָּל דְּאִמֵּר לִיה
 מִמֵּר לִיה לֵאלוּ תִנְהֵא הוּא וּמִתְנָה גְּמוּרָה הִיא אֵלָּל דְּאִי בְּעִיד
 סְבִיב בְּרִיתֵי דְּאִמֵּר אִי בְּרָא ד' מֵהָא זֹחִי שְׁקִיל בְּרִיתֵי אִי בְּעִי נְסִיב אִי בְּעִי
 הוּא דְּאִסּוּר אֵלָּל אִפִּילוּ יֵבֵא אֵבֵא אֵבֵא וְיֵאֵלֵךְ אִסּוּר מ"ט סְעוּדוֹ מוֹכַח
 שֶׁאֵין אֵדָם מִכֵּין סְעוּדָה לְנִשְׁוֹאִי בְּנו וְנוֹתְנָה לְאַחֵר הִלֵּךְ סְעוּדוֹ
 הִרְשִׁיעַ צִי"א וְל' דְּרוּקָא כְּשֶׁאִמְרָן כֵּן בְּשַׁעֲתָה מִתְנָה אֵלָּל לְאַחֵר מִכֵּן לֹא
 כְּתִב [בִּפְ"י מֵהָ' מִדְּרֵשׁ ה"י טו] דְּאִפִּי לְאַחֵר שְׁעָה אִסּוּר וְאִחֵר מִתְנָה:
 הִוֵּא

[illegible]

עין משפט
נר מצוה

יֵד א ב ג ד מִי פִּי
מֵהָלְ נִדְרִים הִ"ב
וְהִ"ג סִמָּג לְאֹרֶן רִמָּב
טוֹשֵׁעַ יוֹד סִי רִכָּד:
בְּזוֹ הוּא מִי שֶׁסֵּה הֵלִי יֵד
[טוֹ מִזֵּ] סִמָּג שֶׁסֵּ
טוֹשֵׁעַ יוֹד סִי רִכָּא סִעִיף
ט [טוֹשֵׁעַ חוֹמָה סִי רִמָּא
סִעִי הִ]:

תוספות

[illegible]

מנת להחזיר שמה מתנה
לגשום אדם דלא נתנה אלא
שלהם והכריחום שיכתבו
חילתו. פירוש סוף דיבורו
ומר ליה: מעודתו מוכיח